

1500883-49.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117185/2022 - 8º Distrito Policial de Sorocaba, BI5306-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2117185 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN SOUZA DE OLIVEIRA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500883-49.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500883-49.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117185/2022 - 8º Distrito Policial de Sorocaba, BI5306-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2117185 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN SOUZA DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

ALAN SOUZA DE OLIVEIRA e YAGO ESTEVES SANT ANNA DOS SANTOS, já qualificados nos autos foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, c/c. artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 29 de abril de 2022, por volta das 18 horas, Rua Luiz Mendes de Almeida, nº 640, nesta, um aderindo à ação do outro, subtraíram para si, 977 (novecentas e setenta e sete) barras de chocolates, avaliados em R\$ 4.972,93 (quatro mil, novecentos e setenta e

dois reais e noventa e três centavos), de propriedade do Supermercado Dia. Consta da denúncia que, no mesmo dia 29 de abril de 2022, por volta das 20 horas, Estrada do Dinorá, nº 01, nesta cidade e comarca de Sorocaba, ALAN SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 30, e YAGO ESTEVES SANT ANNA DOS SANTOS, qualificado a fl. 38, agindo em concurso e unidade de desígnios, um aderindo à ação do outro, subtraíram para si, 24 (vinte e quatro) peças de contrafilé, avaliados em R\$ 1.411,00 (um mil e quatrocentos e onze reais), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e auto de entrega (fl. 19), de propriedade do Supermercado Dia.

Consta ainda que, segundo o apurado, por volta das 18 horas, do dia 29 de abril de 2022, utilizando o veículo Ford/Ka, de placas FGJ9270, os réus ALAN e YAGO foram para Rua Luiz Mendes de Almeida, nº 640, ingressaram no estabelecimento comercial, como clientes, entretanto, subtraíram as caixas de chocolates e deixaram o local, sem pagar pelas mercadorias.

Consta também que, do mesmo modo, por volta das 20 horas, os indiciados foram para a Estrada do Dinorá, nº 01, ingressaram no supermercado e subtraíram 24 (vinte e quatro) peças de contrafilé e deixaram o local, sem pagar pelas mercadorias, entretanto, os funcionários perceberam a ação criminosa e informaram aos policiais as características do veículo utilizado pela dupla.

Informa ainda que, policiais trafegando pela Avenida Doutor Ulysses Guimarães e localizaram o veículo Ford/Ka e, realizada a abordagem, surpreenderam os indiciado no interior do veículo e localizaram as 977 barras de chocolate e 24 peças de contrafilé, sendo presos em flagrante delito.

Denúncia juntada às fls. 151/153.

A decisão de fls. 184, recebeu a denúncia, determinando as citações dos réus.

Os réus citados ofertaram defesas prévias.

Certidão de antecedentes criminais do réu ALAN juntada às fls. 169/174 e do réu YAGO juntada às fls. 158/159.

Foi deferida a liberdade provisória com medidas cautelares ao réu YAGO, conforme decisão de fls. 322/325.

Laudo pericial juntado às fls. 356/366.

Designada audiência de instrução e julgamento.

Na fase do art. 402 do CPP, nada foi requerido.

As partes apresentaram alegações finais escritas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade.

A materialidade delitativa encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 09/13, autos de entrega de fls. 18 e 19, laudo pericial de fls. 356/366 e demais provas.

Da autoria.

As autorias são certas.

Celia Rodrigues da Silva (supermercado sito na estrada do Dinorá - fato 01), representante legal da vítima. Disse que uma cliente viu o rapaz colocando os produtos (carnes) na sacola e informou o segurança que chamou a polícia. Informou que, vendo as imagens da câmera visualizou o outro réu subtraindo. Disse que foi uma vez só que os réus entraram no supermercado. Informou que um réu entra na loja, enquanto o outro faz o furto. Que o réu estava enchendo a sacola e uma cliente viu e informou. Disse que o prejuízo foi de R\$ 6.000,00. Disse que as carnes foram recuperadas. Que os réus foram pegos num bairro próximo. Em resposta à pergunta da defesa informou que os réus foram pegos, após 10min dos fatos.

Tamara Mariana Pereira dos Santos - representante da vítima (supermercado Dia - endereço Luiz Mendes de Almeida - fato 02), informou que, não acompanhou a ação dos réus. Informou que ligou para a gerente do supermercado, depois que foi aviado por um cliente do furto. Que depois da filmagem é que comprovou que eram os produtos. Informou que da visualização das imagens viu um réu colocar os chocolates dentro do hortifruti. Disse que na polícia reconheceu os réus. Informou que eram 900 barras

de chocolate a R\$ 5,00 cada uma. Em resposta às perguntas da defesa, disse que, é encarregada no supermercado. Que os produtos furtados foram devolvidos ao mercado. Informou que as mercadorias foram devolvidas em bom estado.

A testemunha, Antônio Nunes - PM, disse que se lembra da ocorrência. Disse que estava em patrulhamento no momento em que o COPOM anunciou o furto no supermercado. Que fez um breve acompanhamento dos réus. Que foi abordado o veículo dos réus e encontrado os chocolates e as peças de carnes. Que os réus confessaram a prática do furto. Que os réus após informaram que foram dois supermercados. Disse que os réus não ofereceram qualquer violência na abordagem.

A testemunha, Giom Filipe Leonardo Pereira Paula - PM, disse que se recorda da ocorrência. Que foi informado pelo COPOM do furto e, que os réus se evadiram num veículo. Realizada a abordagem foram encontrados os bens. Que os réus confessaram o furto do supermercado. Que o veículo estava lotado com os chocolates e as peças de carnes. Informou que houve a abordagem do veículo pouco tempo após o ocorrido. Que os produtos foram recuperados e devolvidos ao mercado. Disse ainda que, os réus não reagiram a abordagem. Que não obedeceram, de imediato, a ordem de parada do veículo, mas logo depois pararam o veículo.

O réu, ALAN SOUZA DE OLIVEIRA, interrogado em Juízo disse que é solteiro, sem filhos, 25 anos, estudou até o 3º colegial, vendedor (R\$ 1.000,00), sem vícios. Já foi processado e condenado pelo art. 157 do CP. Sobre os fatos, confessou os furtos. Disse que resolveram roubar por conta de necessidade.

O réu, YAGO ESTEVES SANT ANNA DOS SANTOS, interrogado em Juízo disse que, solteiro, sem filhos, 30 anos, motoboy (R\$ 3.500,00), estudou até o 2º colegial, sem vícios, nunca foi processado, católico. Sobre os fatos, confessou os fatos. Disse que estava com uma dívida com um agiota e praticou os furtos com o corréu. Disse que os bens foram recuperados.

Os réus, foram presos em flagrante, na posse dos bens das vítimas.

Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, gerando presunção de autoria, devendo os acusados provarem a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito. A saber:

"PROVA - Furto - Apreensão da res furtiva em poder do agente - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: Em sede de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção da autoria delitiva, invertendo-se, dessarte, o ônus probatório, competindo àquele o oferecimento de justificativa convincente para tal posse."(TACrimSP - Ap. nº 1.248.771/5 - Guaratinguetá - 8ª Câmara - Rel.

Roberto Midolla - J. 21.6.2001 - v.u). "PROVA - Furto - Apreensão da res furtiva em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: A apreensão da res furtiva em poder do acusado de crime de furto enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova, gerando para a Defesa a obrigação de demonstrar uma versão convincente para a circunstância." (TACrimSP - Ap. nº 1.200.059/1 - Votuporanga - 7ª Câmara - Rel. Luiz Ambra - J. 14.12.2000 - v.u).

Os crimes de furto restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Assim, afasto as alegações da defesa de fl. 425 e seguintes.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução)"(REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015). RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO

EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). Bem caracterizadas a materialidade e autoria, pelos testemunhos dos representantes legais das vítimas e pela confissão dos réus.

Da Dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Da dosimetria da pena imputa ao réu ALAN SOUZA DE OLIVEIRA.

Primeira fase.

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando a presença de mais de uma reincidência em crime de furto (fls. 169/174), elevo a pena base em 1/6.

Tratando-se de duas reincidências, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase. Neste sentido:

Na espécie, o paciente possuía mais de uma condenação transitada em julgado, sendo que uma foi utilizada para os maus antecedentes e a outra, como agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Desse modo, os maus antecedentes ostentados pelo paciente, a despeito da inexistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (STF - HC 296.751 RS, 5ª Tuma, Relator Felix Fischer, julgamento ocorrido em 19/05/2015).

Os bens foram ressarcidos às vítimas, razão pela qual não se levou em consideração o prejuízo por estas suportados.

Nesta fase fixo pena do réu em: (02) anos e (04) meses de reclusão e pagamento de (11) dias-multa.

Segunda fase.

b-) Circunstância legais (arts. 61, 62 e 65 do CP): em segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (conforme certidão de fls. 169/174) e, confessou os fatos.

Nesta fase, temos 1/3 pela reincidência específica como circunstância agravante e 1/6 de decréscimo pela confissão espontânea, como circunstância atenuante e, pela compensação delas, passamos a elevar a pena fixada na fase anterior em 1/6.

Em consequência, diante a elevação de 1/6, nesta fase, a pena é fixada em: (02) anos, (08) mês e (20) dias de reclusão e pagamento de (12) dias-multa.

Terceira fase.

c-) causas de aumento e diminuição de parte: nada a considerar.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (02) anos, (08) mês e (20) dias de reclusão e pagamento de (12) dias-multa.

Da somatória das penas – art. 69 do CP.

Verificado que os furtos atingiram pessoas jurídicas distintas (dois supermercados) e executados com desígnios autônomos, presente o concurso material, devendo as penas serem somadas.

Fixo a pena final do réu ALAN em: (05) anos, (05) meses e (10) dias de reclusão e pagamento de (24) dias-multa, no valor unitário.

Da unidade de dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O regime inicial de cumprimento é o fechado, considerada a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o vislumbre da reincidência específica.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 (reincidência específica) e 77 (pena superior a 2 anos), ambos do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

Da possibilidade de o réu ALAN recorrer em liberdade.

Por este processo, o réu vem respondendo o crime preso. Deixo de conceder ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade, porque além de ser reincidente, respondeu a todo o processo preso, e assim devendo permanecer e, ainda mais agora diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão onde e encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu ALAN com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, considerando-se que tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Da dosimetria da pena imputa para o réu - YAGO ESTEVES SANT ANNA DOS SANTOS.

Primeira fase.

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que o réu é primário, conforme fls. 158/159, fixo a pena inicial no patamar mínimo para o crime do art. 155, §4º, inciso IV do CP.

Os bens foram ressarcidos às vítimas, razão pela qual não se levou em consideração o prejuízo por estas suportados.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (02) anos de reclusão e pagamento de (10) dias-multa.

Segunda fase.

b-) Circunstância legais (arts. 61, 62 e 65 do CP): em segunda fase, verifico que o réu confessou o crime, porém, deixo de aplicar a atenuante da confissão, considerando-se que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula 231 do STJ.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (02) anos de reclusão e pagamento de (10) dias-multa.

Terceira fase.

c-) causas de aumento e diminuição de parte: nada a considerar.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (02) anos de reclusão e pagamento de (10) dias-multa.

Da somatória das penas – art. 69 do CP.

Verificado que os furtos atingiram pessoas jurídicas distintas (dois supermercados) e executados com desígnios autônomos, presente o concurso material, devendo as penas serem somadas.

Fixo a pena final do réu YAGO em: (04) anos de reclusão e pagamento de (20) dias-multa, no valor unitário.

Da unidade de dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O regime inicial de cumprimento de pena da acusada, será o ABERTO em razão da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP.

Dos possíveis benefícios.

Com fundamento no artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 46) e, interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV do Código Penal).

Da possibilidade de apelar da sentença em liberdade.

Foi deferida a liberdade provisória com medidas cautelares ao réu YAGO, conforme decisão de fls. 322/325. Assim, não havendo notícias que o réu descumpriu qualquer das medidas cautelares impostas, faculto ao condenado a possibilidade de recorrer da presente sentença em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu YAGO com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, considerando-se que tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusados ALAN SOUZA DE OLIVEIRA e YAGO ESTEVES SANT ANNA DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, c/c. artigo 69, ambos do Código Penal às seguintes penas:

a-) ALAN SOUZA DE OLIVEIRA, à pena de (05) anos, (05) meses e (10) dias de reclusão no regime inicial FECHADO e pagamento de (24) dias-multa, no valor unitário. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

b-) YAGO ESTEVES SANT ANNA DOS SANTOS, à pena de (04) anos de reclusão, no regime inicial ABERTO e pagamento de (20) dias-multa, no valor unitário. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art.46) e, interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares(art. 47, IV do Código Penal). Foi deferida a liberdade provisória com medidas cautelares ao réu YAGO, conforme decisão de fls. 322/325. Assim, não havendo notícias que o réu descumpriu qualquer das medidas cautelares impostas, faculto ao condenado a possibilidade de recorrer da presente sentença em liberdade.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

1) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, §2º, do Código Eleitoral;

2) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

3) Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA